

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 881/2538
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย บรรจง ไชยพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

โจทก์เคยฟ้องให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายคดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษายกฟ้องและวินิจฉัยว่ายังฟังไม่ได้ว่าจำเลยทราบการทวงถามให้ชำระหนี้แล้วการที่จำเลยย้ายที่อยู่มิใช่เพื่อประวิงการชำระหนี้ไม่ต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวการที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ขอให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายอีกโดยอ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของหนี้จำเลยตามคำพิพากษาซึ่งโจทก์ขอออกหมายบังคับคดีแล้วแต่จำเลยไม่มีทรัพย์สินที่จะมาชำระหนี้ได้ต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวแม้จะมีประเด็นอย่างเดียวกันกับคดีก่อนว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่แต่เป็นคนละเหตุกันซึ่งเหตุในคดีนี้ยังมิได้มีการวินิจฉัยในคดีก่อนจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย เป็น หนี้ โจทก์ ตาม คำพิพากษา ของ ศาลชั้นต้นซึ่งพิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน จำนวน 245,400.08 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 14 ต่อ ปี ใน เงินต้น 196,006.57 บาท นับ ถัด จาก วันฟ้องเป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ ให้ จำเลย ใช้ ค่าฤชาธรรมเนียมแทน โจทก์ โดย กำหนด ค่า ทนายความ 6,000 บาท ตาม คดี หมายเลขแดงที่ 26533/2531 ของ ศาลชั้นต้น

จำเลย ไม่ชำระ เงิน ตาม คำพิพากษา ดังกล่าวโจทก์ ขอ ออกราย บังคับคดี แล้ว แต่ จำเลย ไม่มี ทรัพย์สิน อย่างหนึ่งอย่างใด ที่ จะ ฟัง ยึด มา ชำระหนี้ ได้ จำเลย เป็น หนี้ โจทก์ นับ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2530 อันเป็น วัน ถัด จาก วันฟ้อง คดี ดังกล่าวจน ถึง วันฟ้อง คดี นี้ รวมเป็น เงิน ทั้งสิ้น 388,799.32 บาท ซึ่ง เป็น หนี้ ที่ มี จำนวน แน่นนอน ไม่ น้อยกว่า 50,000 บาท และ พฤติการณ์ ของ จำเลย ต้องด้วย ข้อสันนิษฐาน ว่า จำเลย เป็น ผู้ มี หนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้ มี คำสั่งพิทักษ์ ทรัพย์ ของ จำเลย เด็ดขาด และ พิพากษา ให้ จำเลย เป็นบุคคล ล้มละลาย

จำเลย ให้การ ว่า โจทก์ เคย ฟ้อง จำเลย ให้ เป็น บุคคล ล้มละลาย มา แล้ว แต่ ศาล พิพากษายก ฟ้อง ตาม คดี หมายเลขแดง ที่ ล. 341/2530 ของ ศาลชั้นต้น การ ที่ โจทก์ นำ คดี นี้ มา ฟ้อง ให้ จำเลย เป็น บุคคล ล้มละลาย อีก จึง เป็นฟ้อง ข้ำ จำเลย มี ทรัพย์สิน มาก กว่า จำนวน หนี้ ที่ โจทก์ ฟ้อง ทั้ง ยอดหนี้ตาม ฟ้อง ก็ ไม่ ตรง ความจริง ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จำเลย เด็ดขาด ตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง เบื้องต้นฟังได้ ว่า เดิม จำเลย เป็น หนี้ โจทก์ ตาม สัญญา เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 196,006.57 บาท จำเลย ไม่ ชำระ หนี้ ให้ โจทก์ โจทก์ ได้ ฟ้องขอให้ จำเลย เป็น บุคคล ล้มละลาย ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง ตามคดี หมายเลขแดง ที่ ล. 341/2530 ของ ศาลชั้นต้น คดีถึงที่

สุด ต่อมาโจทก์ ฟ้อง จำเลย เป็น คดีแพ่ง ให้ ชำระหนี้ จำนวน ดังกล่าว พร้อม ดอกเบี้ยศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระหนี้ จำนวน 245,400.08 บาทพร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 14 ต่อ ปี ใน เงินต้น 196,006.57 บาทนับ ถัด จาก วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ ให้ จำเลยใช้ ค่าฤชาธรรมเนียม แทน โจทก์ โดย กำหนด ค่า ทนายความ 6,000 บาทตาม คดี หมายเลขแดง ที่ 26533/2531 คดีถึงที่สุด จำเลย ไม่ชำระ หนี้แก่ โจทก์ โจทก์ จึง ฟ้อง ขอให้ จำเลย เป็น บุคคล ล้มละลาย เป็น คดี นี้ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ประการ แรก มี ว่า ฟ้องโจทก์ คดี นี้เป็น ฟ้องซ้ำ กับ คดี หมายเลขแดง ที่ ล. 341/2530 ของ ศาลชั้นต้น หรือไม่ตาม คดี หมายเลขแดง ที่ ล. 341/2530 โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย เป็น หนี้ โจทก์ตาม สัญญา เบิกเงินเกินบัญชี พร้อม ดอกเบี้ย รวม เป็น เงิน 218,410.32 บาทซึ่ง เป็น จำนวนเงิน ไม่ น้อยกว่า 50,000 บาท โจทก์ ได้ ส่ง หนังสือ ทวงถามให้ จำเลย ชำระหนี้ แล้ว ไม่ น้อยกว่า 2 ครั้ง ซึ่ง มี ระยะเวลา ห่าง กันไม่ น้อยกว่า 30 วัน ครั้งแรก ส่ง ได้ ครั้งหลัง ส่ง ไม่ได้ เพราะ จำเลยไป เสีย จาก เคหสถาน ที่ เคย อยู่ หรือ ซ่อน ตัว ใน เคหสถาน เป็น การ ประวิงการ ชำระหนี้ โจทก์ จึง ประกาศ ทาง หนังสือพิมพ์ ทวงถาม ให้ จำเลย ชำระหนี้เมื่อ ครบ กำหนด แล้ว จำเลย ไม่ชำระ หนี้ จึง ต้องด้วย ข้อสันนิษฐาน ว่าจำเลย มี หนี้สิน ล้นพ้นตัว ขอให้ มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เต็ดขาด และพิพากษา ให้ จำเลย เป็น บุคคล ล้มละลาย ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้องโดย วินิจฉัย ว่า ข้อเท็จจริง ยัง พัง ไม่ได้ ว่า จำเลย ทราบ การ ทวงถาม ให้ชำระหนี้ แล้ว และ การ ที่ จำเลย ย้าย ที่อยู่ ก็ มิใช่ เพื่อ ประวิง การชำระหนี้ ไม่ต้อง ด้วย ข้อสันนิษฐาน ว่า จำเลย มี หนี้สินล้นพ้นตัว คดีถึงที่สุด ส่วน คดี นี้ โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น เจ้าหนี้ จำเลย ตามคำพิพากษา คดี หมายเลขแดง ที่ 26533/2531 ของ ศาลชั้นต้น จำนวน ทั้งสิ้น388,799.32 บาท โจทก์ ขอ ออกราย บังคับคดี แล้ว แต่ จำเลย ไม่มีทรัพย์สิน อย่างหนึ่ง อย่างใด ที่ จะ ยึด มา ชำระหนี้ ได้ ต้องด้วยข้อสันนิษฐาน ว่า จำเลย มี หนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้

มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และ พินาศให้ จำเลย เป็น บุคคล ล้มละลาย เห็น
ว่า แม้ คดีหมายเลขดำ ที่ ล. 341/2530 กับ คดี นี้ จะ มี ประเด็น อย่างเดียว กัน ว่า
จำเลย มี หนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่ ก็ ตาม แต่ เหตุ ที่ อ้างว่า จำเลยเป็น ผู้ มี หนี้สิน
ล้นพ้นตัว ใน คดี หมายเลขแดง ที่ ล. 341/2530 กับ คดี นี้เป็น คน ละ เหตุ กัน ซึ่ง
เหตุ ใน คดี นี้ ยัง มิได้ มี การ วินิจฉัย ในคดี หมายเลขแดง ที่ ล. 341/2530 เลย
ดังนั้น ฟ้องโจทก์ คดี นี้ จึง มิได้รื้อ ร่อง ฟ้อง กัน อีก ใน ประเด็น ที่ ได้ วินิจฉัย
โดย อาศัย เหตุอย่างเดียวกัน กับ เหตุ ใน คดี หมายเลขแดง ที่ ล. 341/2530 ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ประกอบ พระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ฟ้องโจทก์ คดี นี้ จึง ไม่เป็น ฟ้องซ้ำกับ คดี
หมายเลขแดง ที่ ล. 341/2530 ฎีกา ของ จำเลย ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(อุทิศ เพชรปลูก-สมาน เวทวินิจฉัย-ปรีชา เณริมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ